

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA)**

No:

**Dengan
PUSKESMAS JABUNG
No :**

**TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (.../.../...)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT. DISA PRIMA MEDIKA**, yang berkedudukan dan berkantor di Banjararum Selatan No 3-7, Singosari, Malang, Jawa Timur didirikan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Nomor 26 tanggal 28 November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, S.H.,Notaris di Kota Malang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01 tahun 2009 tertanggal 31 Desember RUPS. Perseroan Terbatas Disa Prima Medika nomor 10 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H, Notaris di Kota Malang dalam hal ini diwakili **Endang Susilowati**, selaku Direktur Utama PT. Disa Prima Medika bertindak dalam jabatannya, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, yang membawahi:

A. Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh **dr. Nur Mazidah** sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh **dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS** sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **PUSKESMAS JABUNG.....** Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**, dalam jabatannya tersebut diatas terlebih dahulu menyatakan bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap,

Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**“Layanan Kesehatan”**).

2. **PIHAK KEDUA** adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan Surat Izin Operasional nomor.....

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara PT Disa Prima Medika dengan Puskesmas Jabung dalam hal ini bersepakat melaksanakan Perjanjian Kerjasama Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- (2) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KEDUA**;
- (3) Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pasien;
 - b. Keluhan utama pasien;
 - c. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- (4) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Rawat Inap adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk di dalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, alat kedokteran serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang diharuskan untuk tetap berada di Rumah Sakit Prima Husada dalam kurun waktu tertentu;
- (6) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap;
- (7) Pasien Cyto adalah pasien yang dibawa ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi sakit atau cedera yang harus segera ditangani saat itu juga karena penundaan dapat mengancam keselamatan jiwanya;
- (8) Pasien BPJS adalah Pasien dimana sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan;

PASAL 2

LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA** membutuhkan rujukan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memprioritaskan penyelamatan nyawa yang dimana ada hak dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh **PARA PIHAK**;

- (4) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama rujukan pelayanan kesehatan.

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan;
- (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- (3) Undang – Undnag Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
- (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
- (8) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa dalam rangka memberikan pedoman serta landasan hukum kegiatan rujukan pelayanan kesehatan **PARA PIHAK**;
- (2) Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** bermaksud melaksanakan dan menjaga standart mutu pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit;
- (4) **PIHAK KEDUA** menjalin kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang bertujuan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara prima dan maksimal.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kerjasama antara **PARA PIHAK** dalam hal rujukan pelayanan kesehatan bagi pasien sesuai dengan kewenangan dan kompetensi yang dimiliki, diantaranya :

- (1) Rujukan Alih Rawat, terdiri dari :
 - a. Rujukan Alih Rawat Inap;
 - b. Rujukan Rawat Intensif.
- (2) Rujukan parsial penunjang, terdiri dari :
 - a. Rujukan Parsial Laboratorium;
 - b. Rujukan Parsial Radiologi.
- (3) Pelayanan Farmasi (khusus obat yang tidak tersedia di Instalasi Farmasi **PIHAK KEDUA**).

PASAL 6**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ... 2024 dan akan berakhir pada tanggal 2027;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7**HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati;
 - b. Menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memberikan pelayanan yang professional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran;
 - c. Memberikan stempel dan tanda tangan petugas **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kelengkapan administrasi rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengirimkan rujukan balik pasien **PIHAK KEDUA** yang pernah di rujuk ke **PIHAK PERTAMA** dengan kondisi keseharan sudah dapat dilayani Kembali oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan;
 - e. Memenuhi kesepakatan perjanjian kerjasama yang telah disepakati.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk para pasien yang sebelumnya berobat di **PIHAK KEDUA** dan akhirnya dirujuk ke **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerima rujukan balik pasien
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Memberikan pelayanan secara professional keada pasiensebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan informasi rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan;
 - c. Bertanggung jawab terhadap :
 - 1) Stabilisasi dan pemantauan kondisi pasien selama proses rujukan;
 - 2) Menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;

- 3) Formulir rujukan yang berisi : identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya dan pemeriksaan kesehatan pasien serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.

PASAL 8 MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Undang – Undang tentang Kesehatan;
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi

PASAL 9 PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien **PIHAK KEDUA** dapat langsung menghubungi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK KEDUA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
- (3) Dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang medis dan/atau pemeriksaan diagnostic, **PIHAK KEDUA** menyiapkan :
 - a. Formulir permintaan pemeriksaan yang sudah di bubuhi stemple dan tanda tangan dokter perujuk;
 - b. Bahan pemeriksaan atau specimen apabila dilakukan pengambilan di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan;
- (4) **PIHAK KEDUA** membuat surat rujukan disertai dengan dokumen pemeriksaan kesehatan pasien yang telah dilaksanakan kepada pasien serta kelengkapan lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarga;
- (5) Proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien;
- (6) Berdasarkan atas hasil assessment, alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan PPI.

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) Pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan menagihkan ke BPJS Kesehatan;
- (2) Seluruh biaya pelayanan pasien penjamin non BPJS Kesehatan akan menjadi tanggung jawab pasien dan menyesuaikan prosedur yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Apabila pasien menggunakan fasilitas diluar kesepakatan antara **PARA PIHAK**, maka biaya yang timbul ditanggung oleh oleh pasien sendiri yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan ditagihkan kepada pasien setelah menerima pelayanan sebelum meninggalkan tempat **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 11
KERAHASIAAN

Bahwa **PARA PIHAK** dilarang untuk mengungkapkan dan harus mengambil semua langkah – langkah yang diperlukan berdasarkan penilaiannya untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik **PARA PIHAK** yang dipegang olehnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13
FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka PIHAK lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang;

- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian Sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** telah terbukti melakukan malpraktik dan/atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan dan/atau pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 15 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. **PIHAK PERTAMA**

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Up : Endang Susilowati
 HP/WA : (+62) 812 5299 885
 Email : disaprimamedika@gmail.com

	RS Prima Husada Malang	RS Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang	Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Direktur	dr. Nur Mazidah Telp : (0341) 458679 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS Telp : (0343) 6745000 Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Humas & Marketing	Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns HP/WA : 0811 3507 164 Email : marketingrsphm@gmail.com	Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS HP/WA : 0813 1557 4065 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Kuangan	Novi Ratnasari, S.E Telp : 082335800485 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com	Anita Sari, S.E Telp : (0343) 6745000 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com

2. **PIHAK KEDUA**

PUSKESMAS JABUNG

Nama :
 Jabatan :
 No Telepon :
 Alamat :

PASAL 16
LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17
LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan ang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. **KEDUA BELAH PIHAK** masing – masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
PUSKESMAS JABUNG

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA

.....
.....